

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Препис

РЕШЕНИЕ № 632

от 3 септември 2024 година

ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ЯБЛАНИЦА“, ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, СКЛЮЧЕН НА 16 АВГУСТ 2007 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „СЕДИМЕНТ ПРИВАТ“ АД – ГР. СОФИЯ, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2008 Г. И С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 ОТ 31 МАЙ 2019 Г., И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

На основание чл. 36, ал. 2 и 4, чл. 66б, ал. 1, т. 4 и чл. 66в, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства, § 87, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), Решение № 508 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 64 от 2007 г.), Решение № 269 на Министерския съвет от 2019 г., чл. 3, ал. 2 и чл. 56 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Ябланица“, община Ябланица, област Ловеч, сключен на 16 август 2007 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „Седимент приват“ АД – гр. София, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 19 февруари 2008 г. и с Допълнително споразумение № 2 от 31 май 2019 г. (концесионния договор), Мотивирано искане от концесионера с вх. № Е-26-В-311/21.04.2023 г. и Мотивирано предложение на министъра на енергетиката

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т
Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за изменение на концесионния договор чрез удължаване на определения с Решение № 508 на Министерския съвет от 27 юли 2007 г. (ДВ, бр. 64 от 2007 г.) срок с 25 години считано от 23 април 2024 г.

2. Срокът на концесията се удължава при условията на концесионния договор и на това решение.

3. Предлага на концесионера с допълнително споразумение да се изменят или допълнят клаузите на концесионния договор относно правата и задълженията на страните по концесията, отговорността на концесионера при неизпълнение на договорни задължения и контрола по изпълнение на концесионния договор в съответствие с действащата нормативна уредба.

4. В допълнителното споразумение по т. 3 за изменение и допълнение на концесионния договор да бъдат включени задължения на концесионера за:

4.1. Разработване на изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на удължаването на концесионния договор.

4.2. Разработване на изменение на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на удължаването на концесионния договор.

4.3. Ежегодно отчисляване за срока на удължаването на концесионния договор в откритата доверителна банкова сметка на сума, представляваща една двадесет и пета (1/25) част от разликата между стойността на паричните средства за ликвидация или консервация на

миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в измененния цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

5. С допълнителното споразумение по т. 3 да се изменят клаузите на концесионния договор, уреждащи отношенията, свързани с концесионното плащане, както следва:

5.1. За срока на удължение на предоставената концесия минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-малък от сумата, определена на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 450 куб.м/шестмесечие добити варовици, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство, както следва:

5.1.1. 171 куб.м/шестмесечие добити варовици за скалнооблицовъчни материали, и

5.1.2. 731 тона/шестмесечие (279 куб.м) добити варовици за трошени фракции.

5.2. Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 5 от Закона за подземните богатства по бюджета на община Ябланица част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто без данък върху добавената стойност (ДДС).

5.3. Размерът на концесионното плащане и минималният размер на концесионно плащане се променят с акт на министъра на енергетиката считано от влизането в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за тяхното определяне.

6. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за решението и да сключи Допълнително споразумение с

„Биоминерал“ ООД - гр. Ябланица, в едномесечен срок от уведомяването.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Димитър Главчев

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Габриела Козарева**